عَقْد

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٠٤١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٣هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - توريد وتركيب - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استرداد مستحقات العقد - الإخلال بالتزامات العقد - ثبوت الاستلام النهائي - امتياز دين الدولة.

مطالبة المدعية (جهة إدارية) إلزام المدعى عليها باسترداد مستحقات العقد؛ بحجة عدم توريد بعض الأصناف، ولتوريد أصناف مغايرة عن المتفق عليها - تضمن النظام إجراءات استلام الجهة الإدارية للمواد الموردة، كما تضمن العقد أحقية الجهة الإدارية برفض استلام الأصناف الموردة إذا كانت مخالفة للشروط والمواصفات - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد من الأصناف، ثم قيامها باستلام تلك الأصناف نهائياً دون رفضها - المدعية تسعى إلى نقض ما تم من قبلها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- القاعدة الفقهية: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

- المادتان (١١٢، ١١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية أودع صحيفة دعوى لدى هذه المحكمة حاصلها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,١٠١,٣٦٠) سبعة ملايين ومئة ألف وألفٌ وثلاثمئة وستون ريالاً، إذ إنه بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٦هـ أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها بغرض توريد وتركيب طلبية قسمي هندسة الشبكات وهندسة الحاسب الآلي بكلية الحاسب الآلي لكلية الهندسة بعد ترسية المنافسة رقم (١٣) على المدعى عليها، كما أنها أبرمت عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ بغرض تركيب وتوريد الطلبية السنوية لكلية الهندسة بعد ترسية المنافسة رقم (٢٣) على المدعى عليها، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها في العقد بتوريد أصناف مغايرة عما جاء في الشروط والمواصفات وجداول الكميات، وكذلك يوجد أصناف متفق عليها في العقد لم تقم بتوريدها، وأنه يوجد قضية جنائية لمحاسبة المتسببين من الموظفين المسؤولين لدى المدعية، وأنه تم مخاطبة المدعى عليها بالخطاب المؤرخ في ١٤٣٩/٧/١٧هـ، والخطاب المؤرخ في ١٤٤٠/٢/٢هـ لسداد المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، ولم تستجب المدعى عليها لذلك، ورافق صحيفة الدعوى عدة مستندات منها: الفواتير الخاصة باستلام الأصناف، والعقدين المبرمين وما يتعلق

بهما. وبقيدها صحيفة دعوى وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر ضبط جلساتها، وفي جلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على طلب وكيل المدعية، وعلى المستندات والأسانيد المرافقة لصحيفة الدعوى. وبجلسة تالية طلبت الدائرة من ممثل المدعية حصر المبلغ المطلوب عن العقد رقم (١٣). وبتاريخ ١٤٤٤/١/٦هـ أودع ممثل المدعية مذكرة اشتملت على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما اشتملت على صورة من خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير رقم (٢٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٦هـ المتضمن وجود قضية جنائية على بعض منسوبي المدعية في المخالفات المرتكبة في المنافستين رقم (١٣)، ورقم (٢٣). وبتاريخ ١٤٤٤/٣/١٣هـ أودع ممثل المدعية مذكرة أفاد فيها: بأن المبلغ المطلوب على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وما ورد في خطاب مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة عسير رقم (٦٠٠/١/١-٢٥١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢هـ المرفق صورة منه، والمتضمن وجود مخالفات في المنافستين رقم (١٣)، ورقم (٢٣)، بتوريد أصناف مخالفة للمواصفات، وعدم توريد أخرى متفق عليها. وبتاريخ ١٤٤٤/٤/٦هـ حكمت الدائرة ((برفض الدعوى)). وبعد استئناف المدعية للحكم؛ انتهت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة إلى: ((إلغاء الحكم بتاريخ ١٤٤٤/٧/٣هـ على أسباب حاصلها: عدم ثبوت تبليغ المدعى عليها، وأن التكييف الصحيح للدعوى أنها من دعاوى العقود الإدارية، وأن المدعية طالبت برد المبلغ كاملاً دون تفرقة بين العقدين وفق خطاب ديوان المراقبة العامة بمنطقة

عسير)). وبعد إحالة الدعوى مجدداً لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ، عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩هـ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، فيما اطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف الإدارية، وقررت تبليغ المدعى عليها على العنوان المثبت في السجل التجاري للمنشأة على النحو الآتي: جدة، شارع فلسطين، ص.ب (...) جدة (...)، هاتف وفاكس (...)، وتبليغها على العنوان المثبت في العقدين على النحو الآتي: ص.ب (...) جدة (...) هاتف (...)، فاكس (...). وفي جلسة هذا اليوم، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم علناً بناءً على التالي.

الأسباب

بناءً على ما تقدم، ولما كان طلب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,١٠١,٣٦٠) سبعة ملايين ومئة ألف وألفٌ وثلاثمئة وستون ريالاً، الناشئ عن العقدين المبرمين بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٦هـ وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ في المنافستين رقم (١٣) ورقم (٢٣)؛ فإن التكييف النظامي الصحيح لطلبها أنه من الدعاوى التي تختص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظرها، والمنصوص عليها في المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ بما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل

في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت الجهات الإدارية مخولة نظاماً بالمطالبة بالديون المستحقة للدولة، فقد نصت المادة (٨) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ على ما يلي: "يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة"، والديون المستحقة للدولة لا تسقط بالتقادم، والعقود المبرمة مع جهات الإدارة تأخذ فيها جهة الإدارة حق الامتياز بتحصيل أي مبالغ للدولة نشأت بسبب العقد دون مدة محددة، فقد نصت المادة (١٩) من نظام إيرادات الدولة على ما يلي: "دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم"؛ مما تعد معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان طلب المدعية على نحو ما ذكر، ولما كانت رقابة المحكمة بهيئة قضاءٍ إداري على تصرفات الإدارة باختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على التأكد من مدى صحة تصرفاتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام والعقد والمصلحة العامة، ولما كان الثابت فقهاً وقضاءً هو الوفاء بالعقود والالتزام بما فيها من النصوص لقول

الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وجاء عن رسول الله ﷺ قوله: "المسلمون على شروطهم"، وجاء في القاعدة القانونية: (العقد شريعة المتعاقدين)، ولما كان الثابت أن المدعية قامت باستلام الأصناف الموردة في العقدين وفقاً للفواتير المعتمدة منها، ولما كانت المادة (١١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ نصت على ما يلي: "تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاماً مؤقتاً، ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت يوضح به ما تم توريده، ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حالة قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي"، ولما كان الثابت أن المدعية قامت باستلام ما تم توريده -والذي يعد وفقاً للنظام استلاماً نهائياً- دون أن تتخذ ما جاء به النظام من تشكيل لجنة للفحص، فقد نصت المادة (١١٣) من ذات اللائحة على ما يلي: "يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام لحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي، ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية"، ودون اعتبار لما جاء في العقدين في نص المادة (٦) منهما بما يلي: "للطرف الأول حق رفض أي بند أو جزء أو كمية من الأصناف موضوع هذا العقد إذا كانت مخالفة للشروط والمواصفات، ويتم إثبات ذلك بواسطة لجنة يشكلها الطرف الأول، ويدعى الطرف الثاني لحضورها بنفسه أو بمندوب عنه، ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً وملزماً للطرف الثاني مع التزامه بالاستمرار في تنفيذ سائر أحكام العقد"؛ ما يتبين معه أن المدعية في هذه

الدعوى تسعى في نقض ما تم من قبلها، والقاعدة أن: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، كما أنها لم تلتزم بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته في عقود التوريد، ولم تلتزم بما تعاقدت عليه مع المدعى عليها في إجراءات الاستلام، وكان الأجدر بها الالتزام بذلك، والدفع بأن المتسبب في عدم الالتزام هو أحد الموظفين لديها دفع لا يليق بمقام المدعية، فجهة الإدارة منوط بها سياسة العمل المتعلق بها بما يخدم الصالح العام، وألا يترك مثل هذه الإجراءات في العقود المبرمة سدى دون مراقبة من تنيبه جهة الإدارة في ذلك، والثابت أن العقدين المبرمين قد ناهزا العشر سنوات، ولم تتقدم المدعية بالدعوى إلا بعد مخاطبة ديوان المراقبة العامة لها، وهذا يدل على أن المدعية أقرت بالاستلام، ولم يثبت أنها قامت بمحاسبة من تسبب في الاستلام الخاطئ من تلقاء نفسها مباشرة أو خلال فترة وجيزة، وقد كان الأجدر بها ذلك. وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٠٠٤١) لعام ١٤٤٤هـ المرفوعة من جامعة الملك خالد ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.